

Nr. 285 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 28. Dezember 1935

R 22/41, Bl. 9–15 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: MDgt. Hering (Vorsitz), MR Medicus, Driest, Hubrich, Vollert, RR Duckart, Eder, RAss. Kornert (RIM); LR Röhrecke (AA); MR Kriege, LGR Kaulbach (RJuM); GerAss. Baetzgen (RWiM); RR Hasselbacher (Gestapa).

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[PROJEKT EINES GESETZES ÜBER DIE AUSBÜRGERUNG DER EMIGRANTEN]

[Geheim]²

Min[isterial]Dirigent Hering teilte mit, daß der schleunige Erlaß eines Gesetzes erwogen werde, durch das alle deutschen Emigranten der Staatsangehörigkeit entkleidet würden, ehe etwa eine internationale Aktion zur Hilfe für die deutschen Emigranten eingeleitet würde.

Der Vertreter des Auswärtigen Amtes teilte mit, daß der Völkerbund beabsichtige, im Januar 1936 über eine Hilfsaktion zugunsten der deutschen Emigranten Beschluß zu fassen. Ob es zu einer positiven Entscheidung komme, sei sehr fraglich, da die Völkerbundsstaaten im allgemeinen damit zufrieden seien, daß die Kosten der MacDonaldschen Flüchtlingsaktion nun ihr Ende erreicht hätten, und eine Abneigung dagegen bestehe, neue Kosten für eine ähnliche Aktion zu übernehmen³.

Eine Befugnis des Völkerbundes, Deutschland die Kosten einer vom ihm beschlossenen Aktion aufzuerlegen, bestehe natürlich nicht. Doch könne durch einen Zusammenschluß mehrerer Völker-

¹ Parallelaufzeichnung durch MR Kriege in: R 22/20318, Bl. 9 ff. Zu Verlauf und Ergebnis dieser Besprechung s. auch TUTASS. 151–153. Einschlägige Akten des federführenden RIM nicht ermittelt. – Zu der Besprechung hatte der RIM mit kürzester Frist telefonisch eingeladen, nachdem ihm erst am Morgen des 28. 12. 35 vom Obersalzberg die Weisung Hitlers durchgegeben worden war, schnellstmöglich ein Gesetz zur sofortigen Ausbürgerung aller Emigranten vorzulegen. Veranlaßt war diese Weisung durch das offene Schreiben des Flüchtlingskommissars McDonald (u. Anm. 3) an das Sekretariat des Völkerbunds vom 27.12., mit welchem er seinen Rücktritt erklärt, dabei schwere Vorwürfe gegen Dtl. erhoben und den Völkerbund zu einem künftig wirksameren Eintreten für die Interessen der dt. Emigranten (insbes. Ermöglichung des Transfers der ihnen vorenthaltenen Renten- und Versorgungsbezüge sowie ihres Eigentums) und zur Anwendung auch von Sanktionen gegen das Reich aufgefordert hatte; TUTASS. 151, 228–231. Vorentwurf eines Gesetzes als Besprechungsgrundlage: R 22/20318, Bl. 3.

² Mit Schreiben vom 13. 1. 36 bat das RIM die Sitzungsteilnehmer nachträglich, die Niederschrift als Geheimsache zu behandeln; R 22/41, Bl. 17. Das Vorhaben war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben; unten Anm. 4.

³ Der US-Amerikaner James Garvin McDonald, Mitherausgeber der „New York Times“, leitete gemäß einem Völkerbundsbeschluß vom 11.10. 33 seit Dez. 1933 als „Hoher Kommissar für die Flüchtlinge (jüdische und andere) aus Deutschland“ die Maßnahmen des Völkerbunds für rechtsuchende und unterstützungsbedürftige dt. Emigranten. Zu seiner Einsetzung vgl. ARH I/2, Nrr. 208 P. 1 und 218 P. 1, bes. Anm. 5. Zu den ergebnislosen Verhandlungen mit Dtl. und der mangelnden Rückendeckung durch den Völkerbund s. TUTASS. 205–216, 222–228. McDonald war deshalb nach Einschätzung des AA schon im Sommer 1935 „aus verschiedenen Gründen amtsmüde“ und beabsichtigte sein Kommissariat mit dem „Internationalen Nansenamt für Flüchtlingsfragen“ zu einer zentralen Völkerbundsorganisation für das gesamte Flüchtlingswesen zu vereinigen, deren Aufgabe die Gewährung von Rechtsschutz zur Erleichterung der Niederlassung und Freizügigkeit der Flüchtlinge (Ausstellung von Personalausweisen, Aufenthaltsbescheinigungen und Arbeitserlaubnis) und die praktische Hilfe bei der Wohnsitz- und Arbeitssuche sowie die Fürsorge im Unterstützungsfall sein sollte. Das Nähere ergibt sich aus einem RdSchr. des AA an die Ressorts vom 29. 8. 35: R 43 II/1400, Bl. 5–8; abgedruckt in: ADAP C IV/1, Nr. 276. Danach kamen für die Betreuung durch den Völkerbund rd. 80 000 dt. Emigranten in Frage (7% aller Flüchtlinge weltweit), von denen 15–20 000 arbeitslos und hilflos waren oder sich sonstwie in unhaltbarer Lage befanden.

bundsstaaten unter der Ägide des Völkerbundes ein außenpolitischer Druck auf Deutschland ausgeübt werden.

Zu der Frage, ob gegenüber einem solchen Druck die Lage Deutschlands dadurch erleichtert werden würde, daß zuvor die deutschen Emigranten der Reichsangehörigkeit entkleidet worden seien, sei folgendes zu sagen:

Deutschland ist verpflichtet, im Ausland hilfsbedürftig gewordene Emigranten wieder aufzunehmen, wenn sie reichsangehörig sind. Für ausgebürgerte und damit staatenlos gewordene ehemals reichsangehörige Emigranten besteht diese Verpflichtung nicht. Die Ausbürgerung würde also Deutschland die formalrechtliche Grundlage geben, etwaige Ansinnen auf Rückübernahme deutscher, im Ausland hilfsbedürftig gewordener Emigranten zurückzuweisen. Doch sei mit diesem formalrechtlichen Mittel ein etwaiger internationaler Schritt eines Zusammenschlusses von Staaten zugunsten der deutschen Emigranten nicht abgetan. Es sei damit zu rechnen, daß ein solcher Schritt mit folgenden Argumenten begründet würde:

Die deutschen Emigranten sind bei den Gastgeberstaaten auf Grund gültiger deutscher Pässe aufgenommen worden. Die Gastgeberstaaten konnten darauf vertrauen, daß Deutschland für die Inhaber der deutschen Pässe eintreten würde. Es würde gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn Deutschland dies[es] an sich sachlich gegebene Eintreten deswegen ablehnen würde, weil es sich formaljuristisch dieser Menschen durch eine Ausbürgerung en bloc entledigt habe. Es sei daher kaum anzunehmen, daß die Ausbürgerung der Emigranten die Lage Deutschlands gegenüber etwaigen internationalen Schritten erleichtern werde.

Der *Vorsitzende* legte sodann dar:

Will man die deutschen Emigranten in kurzer Frist der Reichsangehörigkeit entkleiden, so ist eine individuelle Einzelprüfung ausgeschlossen. Da die Feststellung der Emigranteneigenschaft nicht möglich ist ohne eine gewisse Nachprüfung der politischen Gesinnung des einzelnen, muß daher der Kreis der auszubürgernden Personen nach anderen – möglichst äußerlichen – Merkmalen bestimmt werden. Zur Bestimmung des Personenkreises der ipso iure Auszubürgernden stehen zur Verfügung als Tatbestandsmerkmale:

Wohnsitz im Inlande vor dem 30. 1. 1933, Verlassen des Inlandes nach diesem Zeitpunkt und nicht nur vorübergehender, noch fortbestehender Aufenthalt im Auslande.

Es ist klar, daß bei einer auf diese Merkmale beschränkten Begrenzung des Kreises der Auszubürgernden zahlreiche Personen betroffen werden, die nicht als Staatsgegner gelten können. Um die Härten auszugleichen, die mit ihrer Ausbürgerung verbunden sind, muß daher eine nachträgliche Sichtung des ausgebürgerten Personenkreises dahin stattfinden, daß denen die Reichsangehörigkeit erhalten bleibt, die als einwandfrei gelten können. Die individuelle Prüfung setzt also nachträglich bei der Korrektur der Ausbürgerung in Bausch und Bogen ein.

Der Entwurf würde hiernach etwa lauten müssen:

„Ein Reichsangehöriger, der vor dem 30. 1. 1933 seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Inlande gehabt hat, nach diesem Zeitpunkt das Inland verlassen hat und sich nicht nur vorübergehend im Auslande befindet, geht der deutschen Reichsangehörigkeit verlustig, es sei denn, daß ihm der Weiterbesitz der Reichsangehörigkeit amtlich bescheinigt wird.

Dies gilt nicht für Reichsangehörige, die

– a)

im öffentlichen Dienst im Auslande verwendet werden,

– b)

die aus öffentlichen Kassen Versorgungsbezüge erhalten und sich mit Zustimmung der zuständigen Behörde im Auslande aufhalten.

Der Reichsminister des Innern kann im Benehmen mit den beteiligten Reichsministern Ausnahmen von der Vorschrift des Satzes 1 zulassen.“

Für das nachträgliche Durchsiebungsverfahren kämen verschiedene Fassungen in Frage, je nachdem man den Kreis der Auszubürgernden eng oder weit halten will.

Will man ihn eng ziehen, so wäre etwa zu formulieren:

„Die Bescheinigung wird demjenigen versagt, der sich staatsfeindlich verhält oder sonst gegen die Treupflicht gegenüber Volk und Reich verstoßen hat.“

Eine Erweiterung des Kreises würde sich ergeben, wenn man formuliert:

„Die Bescheinigung muß jedenfalls demjenigen versagt werden, der sich staatsfeindlich verhält oder sonst gegen die Treupflicht gegenüber Volk und Reich verstoßen hat.“

Diese Fassung ließe fakultativ weitere Versagungsmöglichkeiten nach internen Weisungen offen.

Will man den Kreis der Auszubürgernden von vornherein weiter ziehen, so käme folgender Wortlaut in Frage:

„Die Bescheinigung wird demjenigen versagt, der aus politischen Gründen Deutschland verlassen hat, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß er die Treue gegenüber Volk und Reich bewahrt hat.“

Im übrigen wären etwa folgende Bestimmungen nötig:

„Über den Antrag entscheidet die zuständige deutsche Auslandsvertretung; befindet sich der Reichsangehörige wieder im Inland, so ist die für seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt zuständige höhere Verwaltungsbehörde zuständig.

Der Antrag ist bis zum ... 1936 zu stellen.

Wird die Bescheinigung erteilt, so gilt der Verlust der Reichsangehörigkeit als nicht erfolgt.“

Alles übrige wäre den Ausführungsbestimmungen zu überlassen.

Die Herren Vertreter des Auswärtigen Amtes und des Reichswirtschaftsministeriums werden die Sache in ihrem Hause vortragen und baldmöglichst die Stellungnahme ihrer Ressorts mitteilen⁴.

⁴ Am 29. 12. 35 empfahl das AA nach internen Konsultationen dem RIM, von einer Massenausbürgerung der Emigranten abzu-
sehen, weil dies gegen eine unter allen Kulturstaaen feststehende Völkerrechtsnorm verstoße und im Gegenzug etwa auch
summarische Einreiseverbote für Deutsche in andere Länder zur Folge haben könne. Außerdem werde eine derart spektakuläre
Aktion die Aufmerksamkeit des Auslands „auf das zur Zeit ziemlich ruhige Emigrantenproblem hinlenken und könnte auf diese
Weise gerade erst dazu führen, daß unerwünschte Folgen z. B. auch für die Olympiade einträten“; TUTAS S. 153. Nach Vortrag
Fricks bei Hitler teilte der Sachbearbeiter im RIM, RR Duckart, am 3.1. 36 an MR Kriege/RJuM telefonisch mit, „der Führer habe
entschieden, daß von einer allgemeinen Ausbürgerung durch Gesetz abgesehen werden solle. Es soll lediglich geprüft werden,
ob von § 2 des Gesetzes vom 14. 7. 1933 – RGBL. I S. 480 – ein weitgehender Gebrauch als bisher zu machen ist“; R 22/41, Bl.
1. Zu dem Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der dt. Staatsangehörigkeit vom 14. 7. 33 s. ARH
I/1, Nr. 193 R 2; Abdruck in: KADEN/NESTLER, Dokumente I, Nr. 12; vgl. TUTAS S. 138 ff. – Der Völkerbundsrat beschränkte
sich im Febr. 1936 auf einige provisorische Maßnahmen für das Nansenamt und die dt. Emigranten; s. TUTAS S. 231–239; vgl.
auch ADAP C IV/1, Nr. 276 Anm. 14. Zur nachfolgenden Intensivierung der Einzelfallausbürgerungen: TUTAS S. 154–165.

Zitierhinweis

Nr. 285 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 28. Dezember 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d285>